FALLBEISPIEL HOBEL & LEIM (Tischlerei) – Offene Gesellschaft (OG)



Die Firma Hobel ist nicht die einzige Tischlerei im Ort. Es gibt noch zwei andere Tischlereien, die Firmen Leim und Hammer. Angesichts der Niederlassung eines großen Möbelhauses und der damit verbundenen verschärften Konkurrenz, beschließen Hobel und Leim eine OG zu gründen. Gemeinsam verfügen sie nämlich über mehr Eigenkapital, Maschinen und Mitarbeiter und können somit u.a. größere Aufträge annehmen.

Als neuen Firmennamen wählen sie „*Hobel & Leim OG*“. Hobel und Leim wissen, dass nach dem UGB (Unternehmensgesetzbuch) jeder allein die neu gegründete Firma nach außen hin vertreten kann. Sowohl Hobel als auch Leim könnten also getrennt Verträge abschließen, Einkäufe tätigen usw.. Hobel beabsichtigt aber, sich auf die Leitung der gemeinsamen Werkstätte zu beschränken, während Leim eher den kaufmännischen Bereich wahrzunehmen gedenkt. Diese Arbeitsteilung muss in einem eigenen Vertrag zwischen den Partnern festgehalten werden.

Diese Regelung ist rechtlich möglich, weil das UGB Vertragsfreiheit vorsieht. In diesem Vertrag werden eine Reihe weiterer Punkte geregelt: z.B. wie viel Geld und sonstiges Vermögen Hobel und Leim in die OG einbringen, wie der Gewinn verteilt wird, wie viel jeder privat entnehmen darf, wie im Fall einer Betriebsschließung das betriebliche Vermögen zwischen Hobel und Leim geteilt wird, in welcher Frist Hobel und Leim aus dem Unternehmen ausscheiden können.

Hobel und Leim dürfen jedoch nicht ohne Zustimmung des anderen neben der Hobel & Leim OG eine eigene Tischlerei besitzen bzw. bei einer anderen Tischlerei als Gesellschafter beteiligt sein. Wohl können sie aber Eigentümer von Betrieben sein, die gänzlich andere Produkte als Tischlereien erzeugen. (= Wettbewerbsverbot)

Beantworten Sie bitte folgende Fragen:

1. Welche Vor- und Nachteile hat der Zusammenschluss der Firmen Hobel und Leim zu einer OG?

Vor- und Nachteile der OG

Vorteile	Nachteile
■ Rasche und einfache Gründung ■ Einfachere Finanzierung: Kapital wird von mehreren Personen aufgebracht ■ Kein Mindestkapital notwendig ■ Möglichkeit zur Arbeitsteilung ■ Ausreichend, wenn einer der Gesellschafter die gewerberechtliche Befähigung erbringt	■ Unbeschränkte, solidarische Haftung aller Gesellschafter ■ Risiko von Entscheidungskonflikten ■ Wettbewerbsverbot für die Gesellschafter

Vorteile:

a. Mehr Kapital, Maschinen, Mitarbeiter -> größere Aufträge können bewältigt werden
b. Vertretung bei Krankheitsfall vorhanden
c. Volle Kontrollmöglichkeit aller Unternehmer
d. Arbeitsteilung möglich (vereinbarte Arbeitsteilung nur im Innenverhältnis möglich, nicht gegenüber Dritten)
e. Erweiterte Finanzierungsmöglichkeiten gegenüber Einzelunternehmen

Nachteile:

f. Enge Bindung ans Unternehmen
g. Unstimmigkeiten
h. Gewinnteilung
i. beide müssen mitarbeiten
j. unbeschränkte, solidarische Haftung – sogar 5 Jahre nach Ausscheiden aus dem Unternehmen
k. Wettbewerbsverbot (darf nicht ohne Zustimmung der anderen Gesellschafter im gleichen Geschäftszweig tätig werden oder sich als unbeschränkt haftender Gesellschafter irgendwo beteiligen)

2. Das Unternehmen hat einen Kredit über € 70.000,-- aufgenommen, der zur Rückzahlung fällig ist. Aufgrund von hohen Außenständen verfügt die OG über zuwenig flüssiges Kapital. An wen kann sich die Bank nun wenden bzw. in welcher Höhe kann sie die Rückzahlung von jedem der beiden Gesellschafter verlangen?
   Begründen Sie Ihre Antwort!
   Bank kann von jedem der beiden das Geld einfordern (voller Betrag!), wegen der unbeschränkten solidarischen Haftung
   Diese Haftung gilt für weitere 5 Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen, sofern die Schulden vor dem Ausscheiden entstanden sind.

3. Wer ist von der Veränderung der Rechtsform der Tischlereien Hobel und Leim betroffen? In welcher Form?
   Unternehmer: Entscheidungen gemeinsam treffen (siehe Vor- und Nachteile unter 1.)
   Mitarbeiter: 2 Vorgesetzte, neuer Arbeitsort, andere Kollegen
   Kunden: größeres Sortiment

Lieferanten: größere Aufträge, Wechsel von Lieferanten
Konkurrenz: neuer, größerer / stärkerer Konkurrent

4. Wer entscheidet über die Einstellung einer Buchhalterin?
   Leim, weil er für das Kaufmännische zuständig ist

5. Hobel und Leim haben vereinbart, dass nur Leim Kaufverträge abschließen darf. Als aber der Vertreter einer großen Maschinenfabrik Hobel zum Essen einlädt, unterschreibt dieser einen Kaufvertrag für eine neue Furnierpresse im Wert von € 30.000,--.
   Ist der Vertrag gültig? Begründen Sie Ihre Antwort!
   ja, weil diese Vereinbarung nur im Innenverhältnis gilt, gegenüber Dritten ist diese Vereinbarung ungültig

6. Muss die Hobel & Leim OG ins Firmenbuch eingetragen werden?
   ja, OG ist eintragungspflichtig (Zusatz OG)

7. Welche Steuer ist auf den Gewinn zu zahlen?
   ESt.